

ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר

טיוטת החלטת ממשלה, חלופה בחוק ודברי הסבר

טיוטת החלטת ממשלה לפי חוק ועדות חקירה, נוסחים חלופיים, הצעת חוק ייעודית כחלופה, דברי הסבר ונספח מקורות.

במבט אחד

לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968 — בהחלטת ממשלה, בלי חוק ייעודי (2.5) הוכרע במטה	מתי ההחלטה הראשונה של הממשלה (קווי היסוד) (2.1) 4/4
נושא החקירה מה שקדם לטבח, הטבח והמלחמה שבעקבותיו — כולל הדרג המדיני ואחריות אישית (2.3) 4/4	הרכב שלושה חברים שימנה נשיא בית המשפט העליון; חמישה, אם יודיע הנשיא שראוי כך (2.5) הוכרע במטה

טיוטת מטה של קבוצה ב', 30.9.2026 (גרסה 2.2, עודכנה בשלב 6, 1.10.2026). הטיוטה עברה בדיקת צוות: משפטן מנהלי ועורך לשוני, מומחה ביטחון ומודיעין והיסטוריון של ועדות חקירה, בוחן עקביות ו"יריב" שבדק כל מפלגה. עוגן חוקתי: סעיפים 89 ו-100(א) לטיוטת החוקה. תיק המקורות: `claude/mחקר ועדת חקירה - דוח מאומת.md`. **גרסה 2.1 (30.9.2026):** הוכרעו הנקודות הפתוחות (חלק ו') לפי ברירת המחדל; "ניהול המלחמה" נכלל בנושא החקירה; בסעיף 3 נוספה אפשרות להרכב של חמישה חברים.

כלל ההכרעה:

- נוסח מחייב:** הסכמה של 4 מתוך 4, או של 3 כשהרביעית ללא עמדה ואינה מתנגדת.
- כל מצב אחר:** מכנה משותף צר או הפניה לדין, והחלופות נרשמות.
- אין עמדה לאף מפלגה:** הדין הקיים בניסוח מינימלי.

הוראות שאינן של אף מפלגה אך נדרשות כדי שהחלטה תעבוד מסומנות בדברי ההסבר ובטבלאות

● הצעת גישור

הנוסח הוכרע במטה (30.9.2026): בכל הנקודות שבחלק ו' חלה ברירת המחדל, ובסעיף 3 נוספה אפשרות לחמישה חברים. נשאר להשלמה לפני הבחירות: המשרד המרכז (סעיף 6). מספרי תיקי בג"ץ הושלמו בסעיף 8 (1.10.2026). ההכרעות טעונות אישור ראשי המפלגות.

המבנה:

- **חלק א':** טיוטת החלטת הממשלה, המסלול המוסכם.
- **חלק ב':** נוסחים חלופיים לסעיפי ההחלטה.
- **חלק ג':** חלופה: הצעת חוק ייעודית.
- **חלק ד':** דברי הסבר.
- **חלק ה':** הכרעות ניסוח.
- **חלק ו':** הנקודות שהיו פתוחות, וההכרעות בהן.
- **חלק ז':** התאמות בחוקה.
- **חלק ח':** נספח מקורות ודוח אימות.

חלק א' – טיוטת החלטת ממשלה

הצעת החלטה: הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023 ולמלחמה שבעקבותיהם

לאישור בישיבתה הראשונה של הממשלה השלושים ושמונה.

מחליטים:

1. הקמת הוועדה. הממשלה רואה כי אירועי 7 באוקטובר 2023 והמלחמה שבעקבותיהם הם עניין בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה הטעון בירור. לפיכך, בהתאם לסעיף 1 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968 (להלן – החוק), הממשלה מחליטה להקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור בדבר ותמסור לממשלה דין וחשבון (להלן – הוועדה).

2. נושא החקירה. בהתאם לסעיף 2(א) לחוק, להגדיר את נושא החקירה כלהלן (להלן – נושא החקירה):

(א) הנסיבות והכשלים שהובילו לטבח 7 באוקטובר 2023, והתנהלות המדינה ורשויותיה במהלכו ובעקבותיו, לרבות בניהול המלחמה שפרצה בעקבותיו; ובכלל זה תפקודם בכל אלה של הדרג המדיני, הדרג הביטחוני והדרג המודיעיני;

(ב) נושא החקירה כולל גם את מה שקדם לטבח, לרבות המדיניות, ההחלטות וההערכות בשנים שקדמו לו, ככל שהם נוגעים לנסיבות ולכשלים האמורים בסעיף קטן (א);

(ג) נושא החקירה כולל גם את אחריותם האישית של נושאי משרה בעניינים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכפוף להוראות סעיף 15 לחוק.

3. מינוי הוועדה. בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, להודיע על החלטה זו לנשיא בית המשפט העליון, לשם מינוי יושב ראש הוועדה ושאר חבריה. בוועדה יהיו שלושה חברים, כאמור בסעיף 3 לחוק; ואולם הודיע נשיא בית המשפט העליון לממשלה, לפני שמינה את חברי הוועדה, כי לדעתו ראוי שבועדה יהיו חמישה חברים, תחליט הממשלה בעניין בישיבתה הקרובה, לפי סעיף 3 לחוק.

4. סמכויות ודרכי עבודה. לוועדה נתונות כל הסמכויות של ועדת חקירה לפי החוק, והיא תפעל לפי הוראותיו. ההוראות כוללות, בין השאר:

- פומביות הדיונים (סעיף 18).
- הודעה למי שעלול להיפגע מן החקירה או מתוצאותיה (סעיף 15).
- הגשת דין וחשבון והמלצות (סעיף 19).
- פרסומם (סעיף 20).

5. שמירת חומרים ושיתוף פעולה. להורות לגופים הבאים:

- משרדי הממשלה.
- צבא הגנה לישראל.
- שירות הביטחון הכללי.
- המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
- כל גוף אחר הנתון למרות הממשלה או שר מן השרים.

ההוראה כוללת שני חלקים:

(א) לשמור, מיום החלטה זו, את כל החומרים הנוגעים לנושא החקירה;

(ב) להעמיד לרשות הוועדה, ככל שהדין אינו אוסר זאת, כל מידע ומסמך שתבקש.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות הוועדה לפי החוק.

6. מינהלה ותקציב. להעמיד לרשות הוועדה, בתיאום עם יושב ראש הוועדה, את התקציב, כוח האדם, המקום והשירותים הדרושים לעבודתה. משרד __ ירכז את הטיפול בכך.

7. גוף חקירה חלופי. (א) הוועדה היא גוף החקירה הממלכתי לנושא החקירה. אין באמור כדי לגרוע מסמכויותיהם לפי דין של הגופים האלה:

- מבקר המדינה.
- רשויות החקירה והתביעה.
- הכנסת.

(ב) להתנגד, בדרך הקבועה בחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, להחלת דין רציפות על הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת התשפ"ד (טבח 7 באוקטובר 2023), התשפ"ו-2026 (פ/6380/25).

8. עדכון בית המשפט. להביא החלטה זו לידיעת בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. ההחלטה תובא בהודעת עדכון מטעם המשיבים בעתירות התלויות ועומדות בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023 (בג"ץ 4889/24, 5221/24 ו-6040/24).

9. פרסום. לאחר מינוי חברי הוועדה תפורסם ברשומות הודעה על הקמתה, על נושא החקירה ועל שמות חבריה, כאמור בסעיף 5 לחוק.

חלק ב' – נוסחים חלופיים לסעיפי ההחלטה

הוכרע (30.9.2026): אף אחד מהנוסחים שלהלן לא אומץ, והם נשמרים לתיעוד. ח/4 שולבה כאפשרות בסעיף 3. הנוסחים שלהלן אינם עומדים בכלל ההכרעה. כל אחד מהם נשען על אחד משלושה בסיסים:

- עמדה של מפלגה אחת או שתיים.
- תקדים.
- הצעה שאין לה עמדה מפלגתית.

הם נשמרים לתיעוד, ולהכרעת ראשי המפלגות אם יבקשו לשנות את הנוסח. כל אחד מהם יכול להתווסף לחלק א' או להחליף את הסעיף שצוין. ההחלטה יכולה להגדיר את נושא החקירה ולבקש מהוועדה בקשות. היא אינה יכולה להעניק לוועדה סמכויות או לקבוע לה סדרי עבודה, ולכן חלק מהחלופות מנוסחות כבקשה.

ח/1א – התקופה הנבדקת: העשור (במקום סעיף 2(ב)). מקור: ישר!, 10 הצעדים, צעד 1 [ר]. "(ב) נושא החקירה כולל גם את המדיניות, ההחלטות וההערכות בעשור שקדם לטבח, וכן עניינים שקדמו לכך, ככל שהם נחוצים להבנת נושא החקירה."

ח/1ב – התקופה הנבדקת: מסיום "צוק איתן" (במקום סעיף 2(ב)). מקור: טיוטת ישר! מ-5.8.2026 [ר], שפתוחה להערות הציבור עד 7.10.2026. "(ב) נושא החקירה כולל גם את המדיניות, ההחלטות וההערכות מיום סיום מבצע 'צוק איתן' (26 באוגוסט 2014) ועד הטבח, וכן עניינים שקדמו לכך, ככל שהם נחוצים להבנת נושא החקירה."

ח/2 – פירוט נושאי החקירה (תוספת לסעיף 2). מקור: טיוטת ישר! לפי הדיווחים (זמן ישראל; וואלה; סרוגים; ערוץ 14). הנוסח המלא לא הושג, והלשון היא לשון ישר!. "(ד) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), תבחן הוועדה, בין השאר: (1) תפיסת הביטחון ובניין הכוח; (2) מערך המודיעין; (3) היערכות הדרג המדיני והצבאי; (4) החלטות הדרג המדיני, הביטחוני והאזרחי; (5) ניהול המלחמה; (6) סוגיית החטופים."

ח/2 — החטופים במפורש (תוספת לסעיף 2(א)). מקור: ישר! הוספה אחרי "לרבות בניהול המלחמה שפרצה בעקבותיו": "ובטיפול בחטופים".

ח/3 — התייעצות במינוי (תוספת לסעיף 3). מקור: טיוטת ישר! "הממשלה מביאה לידיעת נשיא בית המשפט העליון את עמדתה, כי ראוי שיתיעץ, בטרם ימנה את חברי הוועדה, עם המשנה לנשיא בית המשפט העליון, עם נשיא המדינה ועם יושב ראש הכנסת; אין באמור כדי לגרוע משיקול דעתו לפי סעיף 4 לחוק."

ח/4 — חמישה חברים (במקום סופת סעיף 3). מקור: תקדים, ועדת אגרנט; אין עמדה מפלגתית. "לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, בוועדה יהיו חמישה חברים, כאמור בסעיף 3 לחוק." (ההתייעצות צריכה להתקיים לפני ישיבת הממשלה).

ח/5 — חובה להוציא מסקנות אישיות (תוספת לסעיף 2(ג)). מקור: ישראל ביתנו. "הממשלה מבקשת מהוועדה לכלול בדין וחשבון שלה ממצאים ומסקנות בעניין אחריותם האישית של נוסאי משרה, לרבות בדרג המדיני."

ח/6 — דוח ביניים ולוח זמנים (תוספת). מקור: תקדים חלקי (אגרנט, מירון). לפי הדיווחים גם טיוטת ישר! "מגדירה מסגרת זמנים" • "הממשלה מבקשת מהוועדה לשקול להגיש לה דין וחשבון ביניים בתוך __ חודשים מיום מינויה, ואת הדין וחשבון לפי סעיף 19 לחוק בתוך __ חודשים מיום מינויה."

ח/7 — סיום פעולתו של גוף חקירה חלופי (תוספת לסעיף 7). מקור: הדמוקרטים. "(ג) הוקם, לפני החלטה זו, גוף מטעם המדינה לחקירת נושא החקירה שלא לפי החוק:

- הממשלה תפעל לסיום פעולתו.
- אם הגוף הוקם בחוק, הממשלה תיזום את ביטולו.
- הממשלה תעביר לוועדה, ככל שהדין מתיר זאת, את החומרים שנאספו בידיו."

ח/8 — קשר עם המשפחות (תוספת). מקור: אין עמדה מפלגתית. טיוטת ישר! נולדה ביוזמת שורד השבי גדי מוזס. "הממשלה מבקשת מהוועדה לשקול לקבוע דרך לעדכון שוטף של משפחות הנרצחים, החטופים והנופלים בדבר התקדמות עבודתה, ככל שהדבר מתיישב עם הוראות החוק."

ח/9 — מועד סיום לבחינת המלחמה (תוספת לסעיף 2(א)). מקור: אין עמדה מפלגתית. הוספה אחרי "שפרצה בעקבותיו": "עד יום החלטה זו".

ח/10 — הכסף הקטארי במפורש (תוספת לסעיף 2(ב)). מקור: ביחד וישראל ביתנו קשרו את הכסף הקטארי לאחריות לטבח [ע], אך לא דרשו נושא חקירה נפרד. הוספה אחרי "בשנים שקדמו לו": " , ובכלל זה מדיניות העברת הכספים מקטאר לרצועת עזה".

חלק ג' — חלופה: הצעת חוק ייעודית

מתי תידרש. המסלול המוסכם הוא החלטת ממשלה לפי החוק (חלק א'). הצעת החוק מוצעת לשני מצבים:

1. ראשי המפלגות יחליטו לעגן את הוועדה בחוק. העיגון נועד להגן עליה מפני ביטול ההחלטה בידי ממשלה עתידית, ומפני צמצום נושא החקירה.

2. הממשלה לא תחליט על הקמת הוועדה בישיבתה הראשונה, ויידרש מסלול פרלמנטרי.

הצעת חוק ועדת החקירה הממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023 ולמלחמה שבעקבותיהם, התשפ"ז-2026

1. מטרה. מטרתו של חוק זה להבטיח את הקמתה ואת עבודתה העצמאית של ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023 ולמלחמה שבעקבותיהם.

2. הקמת הוועדה. (א) מוקמת בזה ועדת חקירה ממלכתית (להלן – הוועדה).

(ב) על הוועדה יחולו הוראות חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968 (להלן – חוק ועדות חקירה), בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות חוק זה. הוועדה תיחשב כאילו הקימה אותה הממשלה לפי סעיף 1 לאותו חוק ביום תחילתו של חוק זה.

(ג) הקמת הוועדה לא תבוטל, ועבודתה לא תופסק לפני הגשת הדין וחשבון לפי סעיף 19 לחוק ועדות חקירה, אלא בחוק.

3. נושא החקירה. נושא החקירה של הוועדה (להלן – נושא החקירה) הוא:

(א) הנסיבות והכשלים שהובילו לטבח 7 באוקטובר 2023, והתנהלות המדינה ורשויותיה במהלכו ובעקבותיו, לרבות בניהול המלחמה שפרצה בעקבותיו; ובכלל זה תפקודם בכל אלה של הדרג המדיני, הדרג הביטחוני והדרג המודיעיני;

(ב) מה שקדם לטבח, לרבות המדיניות, ההחלטות וההערכות בשנים שקדמו לו, ככל שהם נוגעים לנסיבות ולכשלים האמורים בסעיף קטן (א);

(ג) אחריותם האישית של נושאי משרה בעניינים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכפוף להוראות סעיף 15 לחוק ועדות חקירה.

4. מינוי. נשיא בית המשפט העליון ימנה את יושב ראש הוועדה ואת שאר חבריה, כאמור בסעיפים 3 ו-4 לחוק ועדות חקירה, בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

5. צמצום נושא החקירה. על אף האמור בסעיף 2(ב) לחוק ועדות חקירה, הממשלה לא תצמצם את נושא החקירה, במישרין או בדרך של הבהרה, אלא לפי פניית הוועדה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. **חלופה:** "...נושא החקירה לא יצומצם אלא בחוק."

6. תקציב. (א) הוצאות הוועדה ישולמו מאוצר המדינה, מתוך תכנית נפרדת שתיועד לכך בחוק התקציב השנתי.

(ב) עד לקביעת תכנית כאמור, תעמיד הממשלה לרשות הוועדה, בתיאום עם יושב ראש הוועדה, את התקציב הדרוש לעבודתה.

7. גוף חקירה אחר (חלופה). לא יוקם מטעם המדינה גוף אחר לחקירת נושא החקירה. אין באמור כדי לגרוע מסמכויותיהם לפי דין של הגופים האלה:

• מבקר המדינה.

- רשויות החקירה והתביעה.
- הכנסת.
- גופי תחקיר מבצעי.

8. תחילה. תחילתו של חוק זה ביום פרסומו.

חלק ד' – זברי הסבר

כללי

מטרת ההחלטה. ההחלטה מממשת את אחד הנושאים שהטילו ראשי ארבע המפלגות על קבוצה ב': "ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר" (מסמך 26.9). ארבע המפלגות התחייבו בהודעה משותפת (8.9.2026): "מיד עם הקמת הממשלה השלושים ושמונה בהובלתנו נקים ועדת חקירה ממלכתית" (ynet). בנוסח שפורסם בחדרי חרדים: "בממשלה הבאה נקים מיד ועדת חקירה ממלכתית".

כל אחת מהמפלגות התחייבה גם בנפרד:

- **ביחד:** בנט אמר "ביום הראשון לממשלה החדשה בראשותי" (N12, 27.4.2026) ו"דקות אחרי השבעת הממשלה" (ynet, 6.9.2026). לפיד אמר "בחודש הראשון של הממשלה הבאה" (כאן, 6.7.2026).
- **ישראל ביתנו:** "החלטת הממשלה הראשונה תהיה הקמת ועדת חקירה ממלכתית" (מצע ישראל ביתנו).
- **הדמוקרטים:** "כבר בישיבת הממשלה הראשונה" (קמפיין הדמוקרטים).
- **ישר:** הטיטה של ישר! "מיועדת לאישור בישיבתה הראשונה של הממשלה הבאה" (5.8.2026). איזנקוט אמר מאוחר יותר "בשבועות הראשונים בהקמת הממשלה הבאה" (ynet, 27.9.2026).

כל המועדים נכנסים בתוך "מיד". ישיבת הממשלה הראשונה היא המוקדם שבהם, ולכן היא מקיימת את כולם.

המסלול: החלטת ממשלה לפי חוק 1968. ישראל ביתנו דורשת ועדה "על פי החוק הקיים ככתבו וכלשונו ללא טריקים או תוספות" (ליברמן, כיכר השבת, 17.8.2026). ישר! קובעת בטיטתה ש"הוועדה תוקם מכוח חוק ועדות חקירה". ביחד והדמוקרטים דיברו על הקמה מיד עם כינון הממשלה, כלומר בהחלטת ממשלה. מועצת אוקטובר, המייצגת משפחות שכולות, דורשת ועדה "כלשונה בחוק".

בכנסת ה-25 הגישו שלוש מהמפלגות הצעות חוק ייעודיות להקמת ועדה ממלכתית:

- **ביחד (יש עתיד):** פ/4618, פ/6215.
- **ישראל ביתנו:** פ/4667, פ/6308.
- **הדמוקרטים:** פ/5690.

תוכן ההצעות, מלבד פ/4618, לא אומת. ההצעות נועדו לעקוף ממשלה שסירבה להקים ועדה, וכל אלה שהועלו להצבעה נדחו במליאה. כשהממשלה היא ממשלתו, המסלול הישיר הוא החלטה לפי סעיף 1 לחוק. הצעת החוק הייעודית (חלק ג') נשמרת כחלופה.

ההקשר המשפטי.

- **הממשלה היוצאת:** סירבה להקים ועדה ממלכתית. במקומה הוגשה בגיבויה הצעת החוק של ח"כ קלנר (פ/6380/25), שלפיה הרכב הוועדה נקבע בכנסת.
- **הצעת קלנר:** עברה קריאה ראשונה ב-6.7.2026, ברוב של 59 מול 0 בהחרמת האופוזיציה. היא לא הושלמה עד פיזור הכנסת ב-17.7.2026.
- **בג"ץ:** החליט ב-23.9.2026 שלא להכריע בעתירות לפני הבחירות, וקבע לממשלה מועד עדכון ב-15 בינואר 2027.
- **היועצת המשפטית לממשלה:** עמדה על כך שוועדה ממלכתית היא "הגוף היחיד המתאים" (19.8.2026).

היחס לחוקה.

- **סעיף 89:** מחייב הקמת ועדת חקירה ממלכתית באסון לאומי. הוא קובע שהרכבה ייקבע בידי נשיא בית המשפט העליון, ושבראשה יעמוד שופט.
- **סעיף 100(א):** מחייב להקים ועדה "לאירועי 7 באוקטובר 2023 ולמלחמה שבעקבותיהם", "ככל שלא הוקמה לפני כן".
- **ההחלטה:** מקדימה את החוקה ומקימה את הוועדה מיד, לפי הדין הקיים. הכותרת וסעיף 1 מאמצים את לשון סעיף 100(א). על ההתאמות הנדרשות בחוקה ראו חלק ז'.

לסעיף 1 – הקמת הוועדה

הלשון לקוחה מסעיף 1 לחוק: "ראתה הממשלה שקיים ענין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה הטעון בירור". היא גם לקוחה מנוסח החלטות קודמות: "שתחקור בדבר ותמסור לממשלה דין וחשבון".

לסעיף 2 – נושא החקירה

סעיף קטן (א): ההגדרה הכללית. לרכיבי ההגדרה יש בסיסים שונים, ולכן גם רמות הסכמה שונות:

- **"לפני, במהלך ובעקבות", והדרג המדיני (כל 4).**
- ההודעה המשותפת שואלת "מה קרה לפני, במהלך ולאחר" טבח השבעה באוקטובר, ו"מה ידעת ומתי ידעת?". בהארץ היא מנוסחת כך: "הציבור זכאי לדעת: מה ידע נתניהו, מתי ידע" (8.9.2026 •).
- גולן: "נקים ועדת חקירה ממלכתית ונגיע לחקר האמת" (זמן ישראל, 28.9.2026).
- **"הדרג הביטחוני" ו"הדרג המודיעיני" (מכנה משותף צר).**
- ישראל ביתנו: "מנדט לקבוע אחריות בדרג המדיני, הצבאי והמודיעיני".
- ישר! "מערך המודיעיני"; "היערכות הדרג המדיני והצבאי".
- לביחד ולדמוקרטים אין עמדה על הדרגים האלה, והן אינן מתנגדות.

• "ניהול המלחמה" (מכנה משותף צר).

- במפורש: ישראל! ("העשור שלפניו וניהול המלחמה", 10 הצעדים [ר]).
- אצל שלוש המפלגות האחרות הבסיס הוא "ולאחר" שבהודעה המשותפת. ביחד וישראל ביתנו מנסחות את הנושא סביב "המחדל" ו"המחדלים שקדמו לטבח".
- הכללת המלחמה תואמת את סעיף 100(א) לחוקה.
- **הוכרע (30.9.2026):** נכלל, בלי אישור נפרד של ביחד ושל ישראל ביתנו.

ניסוחים מדויקים לפי הערות הצוות:

- **"הנסיבות והכשלים שהובילו"**, ולא "הכשלים" בלבד. הנוסח ברוח "נסיבותיו" שבסעיף 89(א) לחוקה. בלי המילה "הנסיבות", עד יכול לטעון שכשל מסוים "לא הוביל" לטבח, ולכן אינו בתחום החקירה. ועדת כהן נאלצה לחרוג מהחלטת הממשלה שהקימה אותה בגלל הנחה עובדתית שנכללה בה.
- **"במהלכו ובעקבותיו"**, ולא "ולאחריו". הנוסח קושר את הבדיקה לטבח, ואינו מכסה כל פעולה של המדינה מאז.
- **"ובכלל זה תפקודם"**: שלושת הדרגים הם דוגמה ל"המדינה ורשויותיה", ולא רשימה ממצה.
- "התנהלות המדינה ורשויותיה" כוללת גם רשויות אזרחיות, את המשטרה ביום הטבח ואת הרשויות המקומיות.
- "הדרג האזרחי" במפורש הוא לשון ישראל! (ח/2).
- המונחים "הדרג הביטחוני" ו"הדרג המודיעיני" אינם מוגדרים בדין וחופפים בחלקם, והם מתפרשים לפי מובנם הרגיל.
- בהחלטה שהקימה את ועדת וינוגרד הונח המונח "הדרג המדיני ומערכת הביטחון".

החטופים. הלשון הכללית, "התנהלות המדינה ורשויותיה ... בעקבותיו, לרבות בניהול המלחמה", אינה מוציאה את הטיפול בחטופים. ישראל! מבקשת לציין אותו במפורש (ח/2, ח/2א).

גבולות המלחמה. לאף מפלגה אין עמדה על זירות המלחמה שייבחנו או על מועד סיומה. לכן ההחלטה אינה קובעת אותם, והוועדה תפרש. יש חשש שנושא בלי גבול זמן יעורר ספק אם הממשלה אכן "הגדירה" את הנושא, כפי שדורש סעיף 2(א) לחוק. בגלל החשש הזה נכללת חלופה ח/9 ("עד יום החלטה זו"). בוועדת אגרנט נקבע עוגן סיום: פעולות צה"ל "עד לבלימת האויב" (בפרפרזה *).

סעיף קטן (ב): מה שקדם לטבח [הצעת גישור לעניין הניסוח].

- כל ארבע המפלגות מסכימות שהוועדה תבחן את מה שקדם לטבח: "לפני" (ההודעה המשותפת); "המחדלים שקדמו לטבח" (ישראל ביתנו); "העשור שלפניו" (ישראל! 10 הצעדים).
- רק ישראל! נקבה תקופה: עשור, ובטיוטה "מסיום מבצע 'צוק איתן'".
- לפי כלל ההכרעה התקופה אינה נוסח מחייב. לכן סעיף קטן (ב) אינו קובע תאריך, וקושר את הבחינה לכשלים שבסעיף קטן (א).
- המילים "בשנים שקדמו לו" מבהירות שהבחינה אינה מוגבלת לימים שלפני הטבח. בוועדת אגרנט, מנדט שהוגבל ל"ימים שקדמו" צמצם את הבדיקה בפועל.
- החלופות הן ח/1א (העשור) ו-ח/1ב (מ-2014).

סעיף קטן (ג): אחריות אישית.

- **ישראל ביתנו** דורשת זאת במפורש. במצע: "לוועדה יינתן מנדט לקבוע אחריות בדרג המדיני, הצבאי והמודיעיני" [ר]. ליברמן: "נחייב אותה להוציא מסקנות אישיות" (ynet, 10.11.2025).
- **שלוש המפלגות האחרות** ייחסו אחריות אישית ברמה הפוליטית [ע]:
- בנט על ראש הממשלה: "נושא באחריות אישית וישירה לטבח 7/10" (ynet, 18.9.2026).
- רייטן (הדמוקרטים): "האחריות על נתניהו".
- איזנקוט: "כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגותי התרשל וחייב ללכת".
- אף מפלגה לא התנגדה.
- **הנוסח משקף את הדין הקיים:**
- לפי סעיף 19 לחוק, הוועדה מגישה דין וחשבון "על תוצאות חקירתה ועל המלצותיה".
- סעיף 15 לחוק מבטיח הליך הוגן למי שעלול להיפגע.
- ועדות אגרנט, כהן ומירון קבעו אחריות אישית גם בלי מנדט מפורש.
- **הנוסח מגדיר את נושא החקירה, ואינו מחייב את הוועדה לתוצאה.** חובה להוציא מסקנות אישיות, כלשון ליברמן, היא ח/5.
- בג"ץ קבע בעניין וינוגרד שוועדה "אינה חייבת לפרסם מסקנות אישיות".
- גם בוועדת אגרנט, "אחריות אישית" לא כללה אחריות מיניסטריאלית, שהוועדה ראתה בה "שאלה פוליטית מובהקת".
- נדרש בירור עם ישראל ביתנו: האם "אחריות בדרג המדיני" כוללת גם אחריות מיניסטריאלית?
- **הערה משפטית.** המצע של ישראל ביתנו מדבר על "למצות את הדין עם האחראים". אבל עדות לפני הוועדה ודוח הוועדה אינם ראיה בהליך משפטי (סעיפים 14 ו-22 לחוק), והוועדה ממליצה בלבד. לכן סעיף קטן (ג) מנוסח כחלק מנושא החקירה, בכפוף לסעיף 15.
- **מה אינו נזכר במפורש.** שלושה נושאים אינם נזכרים:
- **הכסף הקטארי:** בנט קשר אותו לאחריות: "נתניהו לא רק קנה שקט בכסף". ליברמן: "כשנתניהו החליט... להכניס מזוודות כסף קטארי לחמאס, התפטרתי" (ynet, 18.9.2026). אבל אף מפלגה לא דרשה אותו כנושא חקירה נפרד. הנוסח הכללי של סעיף קטן (ב), "המדיניות... בשנים שקדמו לו", חל עליו. הזכרה מפורשת היא ח/10.
- **השפעת ההפיכה המשפטית על ההרתעה:** לאף מפלגה אין עמדה.
- **מקורות המימון של חמאס:** לאף מפלגה אין עמדה.
- לפי סעיף 2(ב) לחוק, הממשלה רשאית, לפי פניית הוועדה, להבהיר, להרחיב או לצמצם את נושא החקירה.

לסעיף 3 – מינוי הוועדה

מי ממנה. לפי סעיף 4(א) לחוק, הממשלה מודיעה על החלטתה לנשיא בית המשפט העליון, והוא ממנה את היושב ראש ואת שאר החברים. היושב ראש יהיה שופט של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי, מכהן או בדימוס

(סעיף 4(ב)). המינוי הוא מהותה של "ועדת חקירה ממלכתית", שכל ארבע המפלגות התחייבו לה בהודעה המשותפת. לכן הוא מסווג "כל 4 (נגזר)". הבסיס לכל מפלגה:

- **ישראל:** קבעה זאת בטיטותה במפורש.
- **ישראל ביתנו:** עמדתה ("ככתבו וכלשונו") מובילה לאותה תוצאה.
- **ביחד:** בהצעת החוק של יש עתיד (פ/4618/25, 2024) נקבע אותו מנגנון.

מספר החברים. לאף מפלגה אין עמדה. לכן ההחלטה קובעת שלושה חברים, כברירת המחדל של סעיף 3 לחוק. בתקדימים:

- ועדת אגרנט: חמישה חברים, לפי החלטת הממשלה.
- ועדות כהן ומירון: שלושה חברים.

לפי סעיף 3 לחוק, הוועדה תהיה של שלושה חברים, "זולת אם קבעה הממשלה, לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, שהוועדה תהיה של מספר לא-זוגי גדול יותר". ההחלטה מאפשרת לנשיא להודיע לפני המינוי שראוי שיהיו חמישה; הממשלה תחליט על כך בישיבתה הקרובה, לאחר ההתייעצות **● הצעת גישור**. אם ההתייעצות תתקיים לפני הישיבה הראשונה, אפשר לקבוע חמישה כבר בהחלטה (ח/4). **הוכרע (30.9.2026).**

מנגנון ההתייעצות של ישראל (ח/3). ההתייעצות אינה מחייבת את נשיא בית המשפט העליון. הממשלה אינה מוסמכת להתערב בשיקול דעתו, והמלצה שיתיעץ עם יושב ראש הכנסת עלולה לפגוע במראית עצמאותו. לכן ח/3 מנוסחת כהבעת עמדה, ששומרת במפורש על שיקול דעתו. הנשיא עמית כבר הודיע שיעביר את בחירת החברים לסגנו, השופט סולברג (23.4.2026). (הערכה) ליברמן עשוי לראות בח/3 "תוספת"; לא נמצאה לו עמדה מתועדת בעניין.

לסעיף 4 – סמכויות ודרכי עבודה

הסמכויות והסדרים נובעים מהחוק עצמו, ולא מההחלטה. הסעיף הצהרתי **● סטטוס קוו**. אף מפלגה לא ביקשה לסטות מהם, וישראל ביתנו דורשת את החוק "ככתבו".

לסעיף 5 – שמירת חומרים ושיתוף פעולה **● הצעת גישור**

לאף מפלגה אין עמדה. בין ההחלטה לבין מינוי חברי הוועדה עשויים לעבור שבועות, ובתקופה זו לוועדה אין עדיין סמכויות. ההוראה לשמור את החומרים מיום ההחלטה נדרשת כדי שהוועדה תוכל לעבוד כשתמונה. חלפו כשלוש שנים מהטבח, ותחקירים ובדיקות כבר נעשו.

ההוראה חלה רק על גופים הנתונים למרות הממשלה. סמכות הממשלה להורות להם נובעת:

- מהסמכות השירותית (סעיף 32 לחוק-יסוד: הממשלה).
- לגבי הצבא, מחוק-יסוד: הצבא.

ההוראה אינה גורעת מסמכויות הכפייה של הוועדה (סעיפים 9–13 לחוק). השאלה אם החיסיון על תחקיר מבצעי חל גם כלפי ועדת חקירה טעונה בדיקה.

לסעיף 6 – מינהלה ותקציב • הצעת גישור

טכני. המשרד המרכזי יוכרע בעת הקמת הממשלה. לפי דיווח שלא אומת, בוועדת מירון הוטל הטיפול על הנהלת בתי המשפט.

לסעיף 7 – גוף חקירה חלופי

הדחייה (כל 4). כל ארבע המפלגות דחו את הוועדה החלופית של הקואליציה:

- **לפיד:** "לא נהיה חלק ממצג שווא" (כאן, 6.7.2026).
 - **ליברמן:** "אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית" (זמן ישראל, 11.2025).
 - **קריב (הדמוקרטים):** "כל ועדת חקירה פוליטית... תפורק לאלתר ביומה הראשון של הממשלה הבאה" (ישראל היום, 6.7.2026).
 - **ישר:** "רק מי שידע את האמת ומפחד ממנה - מקים ועדת חקירה פוליטית" (i24NEWS, 6.7.2026).
- סעיף קטן (א).** הסעיף אינו מגביל גופים עצמאיים, והממשלה אינה מוסמכת להגבילם. המבקר, למשל, מוסמך לפי חוק-יסוד: מבקר המדינה.

סעיף קטן (ב) [הצעת גישור לעניין האמצעי]. הצעת קלנר עברה קריאה ראשונה, ולכן אפשר להחיל עליה דין רציפות בכנסת הבאה. לפי הנחיית היועץ המשפטי לכנסת (28.7.2025), כפי שהובאה בבדיקת הצוות, ההליך הוא זה:

1. הוועדה שהכינה את ההצעה מבקשת להחיל עליה דין רציפות.
 2. נדרשת הסכמת יוזם שמכהן בכנסת החדשה.
 3. הממשלה רשאית להתנגד.
 4. המליאה מחליטה.
- הפרטים טעונים אימות מול לשון החוק. לכן ההחלטה קובעת התנגדות, שהיא פעולה משפטית, ולא "אי-תמיכה".
- פירוק גוף שהוקם (ח/7).** הוראה מפורשת על פירוק גוף שכבר הוקם היא עמדת הדמוקרטים בלבד. הצעת קלנר לא הושלמה, ולא הוקם גוף כזה. (הערכה) הממשלה היוצאת מכהנת עד שתכונן ממשלה חדשה, ויכולה עד אז להקים גוף בדיקה. אף מפלגה לא התנגדה לפירוק; ליברמן כינה את הוועדה החלופית "ועדת חבלה" (וואלה, 22.12.2025).

לסעיף 8 – עדכון בית המשפט • הצעת גישור

טכני. בג"ץ קבע לממשלה מועד עדכון ב-15 בינואר 2027. בעתירות האלה עמדת היועצת המשפטית לממשלה שונה מעמדת הממשלה היוצאת, ולכן ההודעה נמסרת מטעם המשיבים. מספרי התיקים: בג"ץ 5221/24, 4889/24, 6040/24 (החלטה מיום 27.4.2026; הושלמו 1.10.2026, לפי דוח המחקר לשלב 5).

לסעיף 9 – פרסום

הדין הקיים (סעיף 5 לחוק) • סטטוס קוו .

לחלק ג' – הצעת החוק הייעודית

המבנה. ההצעה מקימה את הוועדה בחוק ומחילה עליה את חוק ועדות חקירה. כך עשתה גם הצעת החוק של יש עתיד (פ/4618/25), שבה נשיא בית המשפט העליון ממנה את החברים ו"דינה יהיה כדין ועדת חקירה לפי חוק". תוכן ההצעות של ישראל ביתנו (פ/4667, פ/6308) ושל הדמוקרטים (פ/5690) לא אומת.

אין תקדים לחוק ייעודי כזה. כל 20 הוועדות הממלכתיות הוקמו מכוח חוק ועדות חקירה או מכוח חוק מבקר המדינה (ממ"מ, 2.2.2026). לפי חוק מבקר המדינה, הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת רשאית להקים ועדה ממלכתית על בסיס דוח מבקר, ברוב של שני שלישים. היא עשתה זאת ארבע פעמים, ובהן בעניין ויסות מניות הבנקים (1985).

היחס לסעיף 89(ב) לחוקה. הצעת החוק היא חוק רגיל, שמתקבל ברוב המשתתפים בהצבעה. היא אינה מקיימת את דרישת הרוב שבסעיף 89(ב) לחוקה, שלפיו הכנסת מקימה ועדה "ברוב חבריה" אם הממשלה לא החליטה על כך. לפני תחילת החוקה אין בכך בעיה. אם החוק יידרש אחרי תחילת החוקה, יש להכריע אם יתקבל ברוב חברי הכנסת (נקודה פתוחה 11).

סעיף 2(ב)-(ג).

- **2(ב):** קובע ממתי רואים את הוועדה כאילו הקימה אותה הממשלה.
- **2(ג) • הצעת גישור:** המבנה "כאילו הקימה אותה הממשלה" עלול להעניק לממשלה סמכות לבטל את החלטתה (סעיף 15 לחוק הפרשנות). זה סותר את מטרת החוק, וסעיף 2(ג) מונע זאת. זו פרשנות של הצוות, ולא נמצאה פסיקה בעניין.

סעיף 4 • הצעת גישור. המינוי הוא תפקיד מינהלי, ולכן מותר לקבוע לו מועד. 30 הימים נקבעו בהקבלה לסעיף 100(א) לחוקה, שעוסק בהקמת הוועדה ולא במינוי חבריה.

סעיף 5 • הצעת גישור. לפי סעיף 2(ב) לחוק ועדות חקירה, הממשלה רשאית לצמצם את נושא החקירה רק לפי פניית הוועדה. אבל הסמכות "להבהיר" מאפשרת צמצום עקיף. אישור של ועדה של הכנסת לפעולת ממשלה הוא מנגנון פיקוח מקובל. החלופה, צמצום רק בחוק, קשיחה יותר. לאף מפלגה אין עמדה בעניין.

סעיף 6 • הצעת גישור. סעיף 89(ד) לחוקה קובע שתקציב ועדת חקירה ממלכתית ייקבע בחוק. "תכנית" היא היחידה המתאימה לכך בחוק התקציב. סעיף קטן (ב) מכסה את התקופה שעד קביעת התכנית.

סעיף 7 (חלופה). עמדת הדמוקרטים (ח/7), עם שמירה על סמכויות הגופים העצמאיים.

חלק ה' – הכרעות ניסוח

שאלה	ההכרעה בנוסח	בסיס	רמת הסכמה
1. עצם ההקמה ומועדה	סעיף 1; לאישור בישיבת הממשלה הראשונה	הודעה משותפת 8.9.2026; בנט; מצע ישראל ביתנו; קמפיין הדמוקרטים; טיוטת ישר!; לפיד ואיזנקוט (מועדים מאוחרים יותר)	כל 4
2. המסלול	החלטת ממשלה לפי ס' 1 לחוק; חוק ייעודי כחלופה	ליברמן ("ככתבו וכלשונו"); ישר! ("מכוח חוק ועדות חקירה"); ביחד והדמוקרטים (הקמה מיד עם כינון הממשלה)	כל 4 (נגזר); חוק ייעודי: חלופה
3. נושא החקירה: לפני, במהלך ובעקבות; הדרג המדיני	ס' 2(א)	הודעה משותפת; גולן 28.9.2026; ס' 100(א) לחוקה	כל 4
4. הדרג הביטחוני והמודיעיני	ס' 2(א), כדוגמה ("ובכלל זה")	מצע ישראל ביתנו; טיוטת ישר!	מכנה משותף צר (ביחד והדמוקרטים ללא עמדה, אינן מתנגדות)
5. ניהול המלחמה	ס' 2(א)	10 הצעדים (ישר!); [ר]; "ולאחר" בהודעה המשותפת; ס' 100(א) לחוקה	מכנה משותף צר (ישר! במפורש); הוכרע 30.9.2026 : נכלל, בלי אישור נפרד
6. מה שקדם לטבח	ס' 2(ב): בשנים שקדמו, בזיקה לכשלים; בלי תאריך	כל 4 על "לפני"; ישר! (עשור; 2014)	כל 4 על העיקרון; הניסוח: הצעת גישור ; חלופות ח/א, ח/ב
7. אחריות אישית	ס' 2(ג): חלק מנושא החקירה, בכפוף לס' 15	ישראל ביתנו (מצע [ר]; ליברמן 10.11.2025 [ע]); בנט 18.9.2026 [ע]; רייטן [ע]; איזנקוט [ע]; ס' 15, 19 לחוק	כל 4 על העיקרון (ישראל ביתנו במפורש, השאר ברמה הפוליטית); חובת מסקנות: חלופה ח/5
8. פירוט נושאים; החטופים; הדרג האזרחי	אין; חלופות ח/2, ח/2א	טיוטת ישר!	מכנה משותף צר (ישר! בלבד)
9. גבולות המלחמה	אין; חלופה ח/9	אין עמדה	סטטוס קוו (הוועדה תפרש)
10. הכסף הקטארי	אין; חלופה ח/10	בנט, ליברמן 18.9.2026 (אחריות, לא נושא נפרד)	מכנה משותף צר
11. ההפיכה המשפטית; מימון חמאס	אינם נזכרים	אין עמדה	סטטוס קוו
12. מי ממנה	הודעה לנשיא בית המשפט העליון לפי ס' 4(א)	הודעה משותפת ("ועדת חקירה ממלכתית"); ישר! במפורש; ליברמן ("ככתבו"); פ/4618	כל 4 (נגזר)

שאלה	ההכרעה בנוסח	בסיס	רמת הסכמה
13. התייעצות במינוי	אין; חלופה ח/3	טיוטת ישר!	מכנה משותף צר (ישר! בלבד)
14. מספר חברים	שלושה (ס' 3 לחוק), ואפשרות לחמישה לפי הודעת נשיא בית המשפט העליון והחלטת הממשלה	אין עמדה; ס' 3 לחוק; תקדים אגרוט	סטטוס קוו; האפשרות לחמישה: הצעת גישור ; הוכרע 30.9.2026
15. סמכויות ודרכי עבודה	ס' 4, הצהרתי	ליברמן ("ככתבו"); ס' 8-20 לחוק	סטטוס קוו
16. דוח ביניים ומועדים	אין; חלופה ח/6	תקדים חלקי; טיוטת ישר! *	סטטוס קוו
17. שמירת חומרים ושיתוף פעולה	ס' 5	אין עמדה	הצעת גישור
18. מינהלה ותקציב	ס' 6	אין עמדה	הצעת גישור
19. דחיית הגוף החלופי	ס' 7(א); התנגדות לרציפות (ס' 7(ב))	לפיד; ליברמן; קריב; ישר!	כל 4 על הדחייה; האמצעי: הצעת גישור
20. פירוק גוף שהוקם	אין; חלופה ח/7	קריב (הדמוקרטים)	מכנה משותף צר (הדמוקרטים בלבד; אין מתנגדים)
21. משפחות	אין; חלופה ח/8	אין עמדה	סטטוס קוו
22. עדכון בג"ץ; פרסום	ס' 8, 9	החלטת בג"ץ 23.9.2026; ס' 5 לחוק	הצעת גישור ; סטטוס קוו
23. חוק ייעודי	חלק ג', חלופה	פ/4618, פ/6215 (יש עתיד); פ/4667, פ/6308 (ישראל ביתנו, תוכן לא אומת); פ/5690 (הדמוקרטים, תוכן לא אומת)	חלופה; הסדרה הנוספים (ס' 2(ג)), 4-6: הצעת גישור

חלק ו' — נקודות שהיו פתוחות (הוכרעו 30.9.2026)

כל הנקודות מתועדות גם במסמך המחלוקות, בפרק "ועדת חקירה ממלכתית (שלב 2)". **הוכרע (30.9.2026): בכל 11 הנקודות — ברירת המחדל, ובהן החלטת ממשלה בלבד (בלי חוק ייעודי). בנקודה 7 (מספר החברים) נוספה לסעיף 3 אפשרות לחמישה חברים. החלופות נשמרות לתיעוד.**

1. **התקופה הנבדקת.** - ברירת המחדל: "בשנים שקדמו לו", בזיקה לכשלים, בלי תאריך (ס' 2(ב)). - **חלופות:** העשור שקדם לטבח (ישר!, 10 הצעדים, ח/א1); מסיום "צוק איתן", 26.8.2014 (טיוטת ישר!, ח/ב1). -

השיקולים: ברירת המחדל משאירה את קביעת התקופה לפרשנות הוועדה, ואינה מכריעה פוליטית בשאלה אילו שנים ייבחנו. החלופות מבטיחות שהעשור ייבדק, כעמדת ישראל. איזנקוט ביקש זאת במפורש: "שתתחיל לבדוק כבר לפני עשור - מיומי הראשון כרמטכ"ל". מנגד, תאריך מפורש עלול להתפרש כגבול, וח/א-1/ח1 פותחות גם "עניינים שקדמו לכך".

2. **פירוט נושאי החקירה, והחטופים.** - ברירת המחדל: הגדרה כללית, עם דוגמה של שלושה דרגים. - **חלופות:** רשימת ישראל! (ח/2); החטופים בלבד (ח/2א). - **השיקולים:** רשימה מפורשת, שפותחת ב"בלי לגרוע", מבטיחה שנושאים כמו סוגיית החטופים ובניין הכוח ייבדקו, ואינה ממצה. מנגד, היא מבוססת על טיוטה שנוסחה המלא לא הושג, ומונחיה ("צבאי", "ביטחוני", "אזרחי") אינם אחידים. אף מפלגה אחרת לא אימצה אותה.
3. **אחריות אישית: הכללה או חובה.** - ברירת המחדל: אחריות אישית כחלק מנושא החקירה (ס' 2(ג)). - **חלופה:** בקשה לכלול מסקנות אישיות (ישראל ביתנו): "נחייב אותה להוציא מסקנות אישיות" (ח/5). - **השיקולים:** ברירת המחדל מקיימת את "יינתן מנדט" שבמצע ישראל ביתנו, בלי לכוון את הוועדה לתוצאה. החלופה מקיימת את לשון ליברמן, אבל ועדה אינה חייבת בכך (וינוגרד), וממשלה שבה יושבים נחקרים פוטנציאליים "מבקשת" מסקנות. נדרש בירור עם ישראל ביתנו: האם הכוונה גם לאחריות מיניסטריאלית?
4. **גבולות המלחמה.** - ברירת המחדל: הוועדה תפרש. - **חלופה:** "עד יום החלטה זו" (ח/9); או פירוט זירות. - **השיקולים:** ברירת המחדל שומרת על גמישות, אבל נושא בלי גבול זמן עלול לעורר ספק אם הממשלה "הגדירה" אותו. מועד סיום מוסיף ודאות, אבל עלול להוציא מהחקירה אירועים שאחרי ההחלטה.
5. **הכסף הקטארי.** - ברירת המחדל: חל עליו הנוסח הכללי. - **חלופה:** ח/10. - **השיקולים:** הזכרה מפורשת מבטאת את דברי בנט וליברמן מ-18.9.2026. מנגד, היא יחידה בין עשרות נושאים, ומכניסה במפורש גם תקופות שבהן מפלגות מהגוש ישבו בממשלה (הערכה).
6. **ההתייעצות במיני.** - ברירת המחדל: החוק ככתבו. - **חלופה:** ח/3 (ישראל). - **השיקולים:** ההתייעצות נועדה להרחיב את האמון הציבורי בהרכב. היא אינה מחייבת את הנשיא, וההתייעצות עם נבחר ציבור עלולה לפגוע במראית עצמאותו.
7. **מספר החברים.** - ברירת המחדל: שלושה (ס' 3 לחוק). - **חלופה:** חמישה, כבוועדת אגרנט (ח/4). - **השיקולים:** ועדה גדולה יותר מאפשרת לשלב מומחיות, למשל ביטחונית ומנהלית, בחקירה רחבת היקף. מנגד, היא עלולה להאט את העבודה. לאף מפלגה אין עמדה. **הוכרע (30.9.2026):** שלושה חברים, ואפשרות לחמישה לפי הודעת הנשיא לפני המינוי והחלטת הממשלה (סעיף 3).
8. **דוח ביניים ולוח זמנים.** - ברירת המחדל: אין. - **חלופה:** בקשה לשקול (ח/6). - **השיקולים:** מועדים מאפשרים לקחים מיידיים, כמו בוועדת מירון. מנגד, הם מגבילים ועדה שחוקרת אירוע רחב היקף, ומועד קשיח עלול לפגוע ביסודיות ובהליכי סעיף 15.
9. **פירוק גוף חקירה חלופי.** - ברירת המחדל: דחייה והתנגדות לרציפות (ס' 7). - **חלופה:** הוראה מותנית לסיום פעולתו (הדמוקרטים, ח/7). - **השיקולים:** ההוראה המותנית אינה עולה דבר אם לא הוקם גוף, ומממשת את התחייבות קריב. מנגד, היא מוסיפה סעיף שכרגע אין לו מושא.
10. **קשר עם המשפחות.**
 - ברירת המחדל: אין.
 - **חלופה:** בקשה לשקול (ח/8).
 - **השיקולים:** החלופה מחזקת את האמון של המשפחות. מנגד, היא מתערבת בסדרי העבודה של הוועדה, ולאף מפלגה אין עמדה.
11. **חוק ייעודי.**

◦ ברירת המחדל: החלטת ממשלה בלבד.

◦ חלופה: חלק ג'.

◦ השיקולים: החוק מגן על הוועדה מפני ביטול וצמצום בידי ממשלה עתידית. מנגד, הוא דורש הליך חקיקה שיעכב את ההקמה. ישראל ביתנו הגישה בעצמה הצעות חוק ייעודיות, ולכן החשש אינו מעצם החוק. (הערכה) החשש הוא מההסדרים שבסעיפים 2(ג) ו-4-6, שמוסיפים על חוק 1968.

◦ שאלות להכרעה אם ייבחר החוק: האם לכלול את סעיף 2(ג)? מה הנוסח של סעיף 5: אישור ועדת החוקה, או צמצום רק בחוק? אחרי תחילת החוקה: האם לקבל את החוק ברוב חברי הכנסת, לפי סעיף 89(ב)?

חלק ז' – התאמות בחוקה

ההחלטה מתיישבת עם החוקה בשלוש נקודות:

- **סעיף 89:** הרכב בידי נשיא בית המשפט העליון, ושופט בראש הוועדה.
 - **סעיף 100(א):** הכותרת וסעיף 1 מאמצים את לשונו, "לאירועי 7 באוקטובר 2023 ולמלחמה שבעקבותיהם". המילה "טבח" שבסעיף 2(א) אינה מצמצמת, משום שהסעיף כולל את "התנהלות המדינה... במהלכו ובעקבותיו".
 - **סעיף 41(ג):** מבחין בין ועדות חקירה פרלמנטריות לבין ועדה ממלכתית.
- לשלב 6 – בוצע 1.10.2026:** סעיף 89(ג) לחוקה תוקן לפי פריטים 1-2 ("שופט או שופט בדימוס"; "מספר חבריה – כפי שייקבע בחוק"); פריט 3 – הוועדה שתוקם לפני החוקה תמשיך לפעול לפי סעיפים 98(א), 98(ד) ו-97(ה); פריט 4 – אינו רלוונטי, משום שהוכרע (30.9.2026) שאין חוק ייעודי; פריט 5 – יושב.
1. **סעיף 89(ג): שופט בדימוס.** הסעיף קובע "ובראשה יעמוד שופט". לפי סעיף 4(ב) לחוק ועדות חקירה, היושב ראש יכול להיות שופט בדימוס. מוצע נוסח שלא יצמצם את הדין הקיים: "ובראשה יעמוד שופט או שופט בדימוס".
 2. **סעיף 89(ג): מספר החברים.** לפי הסעיף, "הרכב הוועדה" ייקבע בידי נשיא בית המשפט העליון. לפי סעיף 3 לחוק, הממשלה קובעת את מספר החברים, בהתייעצות עם הנשיא. אם "הרכב" כולל את המספר, תיווצר סתירה אחרי תחילת החוקה. מוצע להוסיף: "מספר חבריה – כפי שייקבע בחוק".
 3. **סעיף 89(ד): הסדרה בחוק.** לפי הסעיף, סמכויות הוועדה ותקציבה ייקבעו בחוק. עד אז חל חוק ועדות חקירה מכוח סעיף 97(ה). לגבי ועדה שתוקם לפני החוקה, ראו סעיף 98(ד) (הליכים תלויים ועומדים). יש לבדוק שהוועדה שתוקם בהחלטה זו תוסיף לפעול בלי הפרעה עם תחילת החוקה.
 4. **סעיף 89(ב) מול חוק ייעודי.** אם יחוקק חוק לפי חלק ג' אחרי תחילת החוקה, יש להכריע אם הוא טעון רוב חברי הכנסת (נקודה פתוחה 11).
 5. **נספח המקורות, שורות 89 ו-100.** ההודעה המשותפת מתועדת בשני נוסחים: ynet ("מיד עם הקמת הממשלה השלושים ושמונה בהובלתנו") ובחדרי חרדים ("בממשלה הבאה נקים מיד"). **יושב 1.10.2026:** שני הכלים מביאים את אותו גוף הודעה, כנוסח ynet; הנוסח בחדרי חרדים הוא כותרת ופתיח.

חלק ח' – נספח מקורות ודוח אימות

מקרא לעמודת "רמת הסכמה":

- כל 4 : כל ארבע המפלגות.
- כל 4 (נגזר) : נובע מעמדה מפורשת של כל 4, בלי שנאמר במפורש.
- מכנה משותף צר (X) : עמדה מפורשת של פחות משלוש מפלגות. אף מפלגה אינה מתנגדת, והחלופות נרשמו.
- סטטוס קוו : הדין הקיים.
- הצעת גישור : נוסח שאינו של אף מפלגה, אך נדרש כדי שההחלטה תעבוד.
- חלופה : נוסח שאינו בהחלטה ומוצע להכרעה.

סימני ודאות:

- [ר] = הצהרה רשמית.
- [ש] = תשובה לשאלון.
- [ע] = ראיון או הצהרה בתקשורת.
- [ה] = הליך חקיקה קודם.
- = מקור יחיד או מקור שלא אומת במלואו.

קיצורים:

- "הודעה משותפת" = הודעת בנט, איזנקוט, ליברמן וגולן, 8.9.2026 (ynet; בחדרי חרדים; הארץ).
- "מצע ישראל ביתנו" = beytenu.org.il/party-platform.
- "טיוטת ישר!" = טיוטת החלטת הממשלה שהציגו איזנקוט וגדי מוזס, 5.8.2026 (זמן ישראל; וואלה; סרוגים; כיכר השבת). פתוחה להערות הציבור עד 7.10.2026.
- "10 הצעדים" = ישר!, חוברת 6.2026, צעד 1 (אומת בדוח קווי היסוד).
- "ערוץ 14" = c14.co.il • (מקור עוין פוליטית).
- "ממ"מ" = מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2.2.2026.
- "תיק המקורות" = claude/מחקר ועדת חקירה - דוח מאומת. md.
- "דוח קווי היסוד" = claude/מחקר קווי היסוד - דוח מאומת. md.

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
1	הקמה לפי ס' 1 לחוק; בישיבת הממשלה הראשונה; הנושא בלשון ס' 100(א) לחוקה	הודעה משותפת [ר]; בנט (N12, 27.4.2026; ynet, 6.9.2026) [ע]; מצע ישראל ביתנו [ר]; ליברמן (דבר) [ע]; הדמוקרטים (ynet) [ר]; טיטות ישר! [ר]; לפיד (כאן, 6.7.2026) [ע]; איזנקוט (ynet, 27.9.2026) [ע]	כל 4
2(א) רישה	הנסיבות והכשלים; לפני, במהלך ובעקבות; הדרג המדיני	הודעה משותפת ("לפני, במהלך ולאחר"; "מה ידעת ומתי ידעת?"); הארץ 8.9.2026 • גולן (זמן ישראל, 28.9.2026) [ע]; ס' 89(א), 100(א) לחוקה	כל 4
2(א) ניהול המלחמה	לרבות בניהול המלחמה שפרצה בעקבותיו	10 הצעדים [ר]; הודעה משותפת ("ולאחר"); ס' 100(א) לחוקה	מכנה משותף צר (ישר! במפורש); הוכרע 30.9.2026
2(א) סיפה	ובכלל זה הדרג הביטחוני והמודיעיני	מצע ישראל ביתנו [ר]; טיטות ישר! [ר]	מכנה משותף צר (ישראל ביתנו, ישר!)
2(ב)	מה שקדם לטבח, בשנים שקדמו, בזיקה לכשלים	הודעה משותפת ("לפני"); מצע ישראל ביתנו ("המחדלים שקדמו לטבח"); 10 הצעדים ("העשור שלפני")	כל 4 על העיקרון; ניסוח: הצעת גישור
2(ג)	אחריות אישית כחלק מנושא החקירה, בכפוף לס' 15	מצע ישראל ביתנו ("לוועדה יינתן מנדט לקבוע אחריות") [ר]; ליברמן (ynet, 10.11.2025) [ע]; בנט (ynet, 18.9.2026) [ע]; רייטן (N12) [ע]; איזנקוט (ynet, 2026) [ע]; ס' 15, 19 לחוק	כל 4 על העיקרון; הנוסח: סטטוס קוו (ס' 19 לחוק)
3	הודעה לנשיא בית המשפט העליון; שלושה חברים, ואפשרות לחמישה	הודעה משותפת; טיטות ישר! (זמן ישראל); ליברמן (כוכב השבת, 17.8.2026); פ/4618/25 (סרוגים) [ה]; ס' 3-4 לחוק; ס' 89(ג) לחוקה	כל 4 (נגזר); המספר: סטטוס קוו ; האפשרות לחמישה; הצעת גישור , הוכרע 30.9.2026
4	סמכויות ודרכי עבודה לפי החוק	ליברמן ("ככתבו"); ס' 8-20 לחוק	סטטוס קוו
5	שמירת חומרים ושיתוף פעולה	אין עמדה; ס' 32 לחוק-יסוד: הממשלה	הצעת גישור
6	מינהלה ותקציב	אין עמדה; ס' 89(ד) לחוקה	הצעת גישור
7(א)	הוועדה היא גוף החקירה הממלכתי; שמירת סמכויות הגופים העצמאיים	לפיד (כאן, 6.7.2026); ליברמן (זמן ישראל, 11.2025); קריב (ישראל היום, 6.7.2026); ישר! (i24NEWS, 6.7.2026); היועמ"שית (הארץ, 19.8.2026)	כל 4 על הדחייה
7(ב)	התנגדות לרציפות לפ/6380/25	כן"ל; שם ההצעה ומצבה: מאגר הכנסת (30.9.2026)	האמצעי: הצעת גישור
8	עדכון בג"ץ	החלטת בג"ץ 23.9.2026 (הארץ; ביזפורטל); מספרי התיקים — החלטה מיום 27.4.2026 (img.mako.co.il/2026/04/27/bagaz.pdf) (✓)	הצעת גישור

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
9	פרסום ברשומות	ס' 5 לחוק	● סטטוס קוו
ח1א	העשור	10 הצעדים [ר]; איזנקוט (ישראל היום, 2025) [ע]	מכנה משותף צר (ישר!); חלופה
ח1ב	מסיום "צוק איתן"	טיוטת ישר! (זמן ישראל) [ר]	מכנה משותף צר (ישר!); חלופה
ח2, ח2א	פירוט נושאים; החטופים	טיוטת ישר! (זמן ישראל; וואלה; ערוץ 14 •)	מכנה משותף צר (ישר!); חלופה
ח3	התייעצות במינני	טיוטת ישר! (זמן ישראל)	מכנה משותף צר (ישר!); חלופה
ח4	חמישה חברים	ועדת אגרנט (התנועה לחופש המידע); ס' 3 לחוק	אין עמדה; שולבה כאפשרות בסעיף 3 (30.9.2026)
ח5	בקשה לכלול מסקנות אישיות	ליברמן (ynet, 10.11.2025): "נחייב אותה להוציא מסקנות אישיות"	מכנה משותף צר (ישראל ביתנו); חלופה
ח6	דוח ביניים ומועדים	אגרנט, מירון (תקדים חלקי); טיוטת ישר! (ערוץ 14 •)	אין עמדה מאומתת; חלופה
ח7	סיום פעולת גוף חלופי	קריב (ישראל היום, 6.7.2026) [ר]	מכנה משותף צר (הדמוקרטים); חלופה
ח8	קשר עם המשפחות	אין עמדה	אין עמדה; חלופה
ח9	מועד סיום לבחינת המלחמה	אין עמדה	אין עמדה; חלופה
ח10	הכסף הקטארי	בנט, ליברמן (ynet, 18.9.2026) [ע]	מכנה משותף צר (ביחד, ישראל ביתנו; לא כנושא נפרד); חלופה
ג2א-ב)	הקמה בחוק; החלת חוק ועדות חקירה	4618/25 פ ("דינה יהיה כדין ועדת חקירה לפי חוק") [ה]; 4667 פ, 6308 פ, 5690 פ (תוכן לא אומת) [ה]	חלופה
ג2ב)	אין ביטול או הפסקה אלא בחוק	אין עמדה	● הצעת גישור
ג3	נושא החקירה	כסעיף 2 להחלטה	כסעיף 2
ג4	מינוי בתוך 30 ימים	בהקבלה לס' 100א) לחוקה	● הצעת גישור
ג5	צמצום רק באישור ועדת החוקה, או רק בחוק	אין עמדה	● הצעת גישור
ג6	תקציב בתכנית נפרדת	ס' 89ד) לחוקה	● הצעת גישור

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
7/ג	אין גוף חקירה אחר; שמירת סמכויות	קריב	מכנה משותף צר (הדמוקרטים); חלופה
8/ג	תחילה ביום הפרסום	הדין הכללי	סטטוס קוו

דוח אימות (30.9.2026, בנוסף לתיק המקורות)

פריט	תוצאה	מקור
ליברמן: "אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כולם. נחייב אותה להוציא מסקנות אישיות"	אומת	ynet, 10.11.2025
בנט: נתניהו "נושא באחריות אישית וישירה לטבח 7/10"; ליברמן: "כל האחראים ייתנו את הדין"; ליברמן על הכסף הקטארי: "התפטרתי"	אומת	ynet, 18.9.2026
גולן: "נקים ועדת חקירה ממלכתית ונגיע לחקר האמת"	אומת	זמן ישראל, 28.9.2026
איזנקוט: "בשבועות הראשונים בהקמת הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית"	אומת	ynet, 27.9.2026
בנט: "דקות אחרי השבעת הממשלה"	אומת (במחקר לשלב 5, 1.10.2026)	ynet, 6.9.2026
הודעה משותפת: "הציבור זכאי לדעת: מה ידע נתניהו, מתי ידע"	• (בבדיקת "היריב")	הארץ, 8.9.2026
ליברמן: "ככתבו וכלשונו ללא טריקים או תוספות" נאמר על ועדת החקירה	אומת (בבדיקת "היריב")	כיכר השבת, 17.8.2026
10 הצעדים, צעד 1: "העשור שלפניו וניהול המלחמה"	אומת	חוברת ישרא, 6.2026; דוח קווי היסוד
שם הצעת החוק פ/6380 ומצבה	אומת	מאגר הכנסת, 30.9.2026
אגרנט: חמישה חברים; כהן ומירון: שלושה	אומת (בבדיקת ההיסטוריון)	התנועה לחופש המידע; המכון הישראלי לדמוקרטיה; הדוח הסופי של ועדת מירון
מירון: החלטת הממשלה כללה "במידת הצורך תשקול הוועדה לפרסם דוח ביניים"	•	בבדיקת ההיסטוריון
וינוגרד: ועדה "אינה חייבת לפרסם מסקנות אישיות"	אומת (בבדיקת ההיסטוריון)	TheMarker, 27.11.2007
אין תקדים לחוק ייעודי; ארבע ועדות ממלכתיות הוקמו בידי הוועדה לביקורת המדינה	אומת (בבדיקת ההיסטוריון)	ממ"מ, 2.2.2026
הליך הרציפות: בקשת הוועדה, הסכמת יוזם, התנגדות הממשלה, החלטת המליאה	•	הנחיית היועץ המשפטי לכנסת, 28.7.2025 (בבדיקת המשפטן)

פריט	תוצאה	מקור
לשון ס' 2(ב), 4(ב) ו-27 לחוק ועדות חקירה	• (תמצות של אתר הכנסת ופסקדין; לא נבדק מול נבו)	בבדיקת המשפטן
לשון ס' 3 לחוק: שלושה חברים, "זולת אם קבעה הממשלה, לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, שהועדה תהיה של מספר לא-זוגי גדול יותר"	אומת	נבו; ויקיטקסט; פסקדין (30.9.2026)